

△△△△△△ 상임감사

주의(1), 통보

제 목	적발보고서 지자체 통보 등 과태료 업무처리 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△, △△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 ‘△△’이라 한다.)은 △△△△ 내 각종 불법·무질서행위에 대한 효율적인 지도·단속 및 그 조치 등에 관한 필요한 사항과 특별단속팀의 설치·운영에 관한 사항을 정함으로써 △△△△ 이용·관리에 대한 올바른 질서 유지와 쾌적한 공원 환경조성에 기여하기 위하여 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」을 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제16조(적발대상자 통보)에 따르면, 자연공원법 제86조에 따라 과태료가 부과될 위반행위를 적발할 때에는 그 위반행위가 발생한 장소를 관할하는 시장·군수·구청장에게 행위자의 인적사항 및 사진·비디오테이프나 그 밖의 영상 기록매체 또는 무인 단속장비에 의하여 촬영한 사진 등의 증거 자료와 위반 장소·위반내용 등을 기재한 적발보고서에

위반자의 서명(날인거부 시 날인거부 처리)을 받아 10일 이내에 통보하여야 하며, 통보한 내용을 불법행위자 관리시스템에 기록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△에서는 불법업무를 추진함에 있어 과태료가 부과될 위반행위를 적발한 때에는 그 적발보고서를 10일 이내에 시장·군수·구청장에게 통보하여야 함에도, 2021년 5월 28일부터 2024년 6월 감사일 현재까지 ‘주차위반 행위’ 등 *건의 적발보고서에 대하여 관할 지자체에 10일을 초과하여 지체 통보 하는 등 과태료 업무처리를 소홀히 한 사실이 있다.

[표 1] 적발대상자 관할 지자체 통보 지체 현황

(2021. 5. 28. ~ 2024. 6. 감사일 현재)

구분	일련번호	적발내용				자자체 통보일	비고 (일수)
		행위자	위반사항	위반장소	적발일		
1	*****	***△****	주차위반	△△계곡 도로변	2022. 8. 6.	2022. 8. 19.	**일
2	*****	△△△	음주행위	△△△	2024. 3. 10.	2024. 3. 28.	**일

자료: △△△ 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△)에게 적발보고서 지자체 통보 등 과태료 업무처리를 소홀히 한 △△△ △급 △△△에 대하여 “신분상 주의” 처분을 요구합니다.(주의1)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한
재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)